

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 3828/2017

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. एस.

और एक अन्य द्वारा

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

नारायण सिंह और अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या.रस्तोगी

1. तत्काल अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 22 नवंबर, 2012 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है जिसमें कहा गया है कि एक बार जब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957(इसके बाद "अधिनियम 1954" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) की धारा 507 (ए) के

तहत अधिसूचना जारी करके एक ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो जाता है, तो यह दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (इसके बाद "अधिनियम 1954" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के प्रावधानों के तहत आगे शासित नहीं होता है, यह स्पष्ट करते हुए कि सभी कानूनी याचिकाएं उचित मंच के समक्ष पक्षकारों के लिए उपलब्ध रहेंगी तो कार्यवाहियों को अधिनियम, 1954 के तहत उचित मंचों के समक्ष पक्षकारों द्वारा अपने दावों/विवादों को वाद विवाद करने हेतु नहीं पाया गया है।

2. रिकॉर्ड से जो तथ्य प्रकट होते हैं वे यह है कि मामन सिंह जो दिल्ली के गांव समयपुर में खसरा नं. 6/19/2 एम में 4 बीघा 18 बिस्वास मापी गई भूमि का अभिलिखित भूमिधर था, उसने कथित तौर पर 9 मार्च, 1970 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से एक भाई राम को जमीन बेच दी। प्रतिवादी नारायण सिंह और सोम दत्त ने 4 मई, 1989 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा श्री मामन सिंह से क्रमशः 2 बीघा 18 बिस्वास और 2 बीघा ज़मीन खरीदी। बाद में, उन्होंने अधिनियम, 1954 के तहत दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया और 31 मई, 1989 को उनके नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया।

3. अपीलार्थियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख को मामन सिंह द्वारा प्रतिवादीओं के पक्ष में निष्पादित किए जाने से पहले और 31 मई, 1989 को उनके नामों को दाखिल खारिज किए जाने से पहले, अपीलार्थियों ने विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया था। अपीलकर्ताओं ने बाद में

31 मई, 1989 के उस दाखिल खारिज आदेश को चुनौती दी जो अधिनियम 1954 की धारा 64 के तहत दायर अपील में प्रतिकूल कब्जे का दावा करने हेतु प्रतिवादी के पक्ष में खोला गया था। मुकदमेबाजी के कुछ चरणों के पश्चात, वित्त आयुक्त ने 10 फरवरी, 1995 के आदेश द्वारा प्रतिवादीओं के पक्ष में पारित दाखिल खारिज के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हस्तांतरण अधिनियम, 1954 की धारा 33 का उल्लंघन हुआ था और आगे विवादित भूमि को गाँव सभा के अधिकृत करने का आदेश दिया गया है।

4. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि 10 फरवरी, 1995 के वित्तीय आयुक्त के आदेश, जिसमें यह कहा गया था कि "विवादग्रस्त भूमि को गाँव सभा के अधिकृत करने का आदेश दिया गया है" को अपीलकर्ताओं द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी जबकि प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 10 फरवरी, 1995 के आदेश को 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 670 के माध्यम से चुनौती दी थी जिसे 14 जुलाई, 2008 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह 2008 के एल. पी. ए. सं. 591 में प्रतिवादी के जवाब में चुनौती का विषय बन गया है।

5. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के अंतर्गत 23 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना को शक्ति के प्रयोग में प्रकाशित किया गया है जो स्पष्ट रूप से विचाराधीन विवादित भूमि का

शहरीकरण करता है और अधिनियम, 1957 के दायरे में आता है, यह अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह गया है इस प्रकार, अधिनियम, 1954 के तहत सभी कार्यवाहियां उचित मंचों के समक्ष पक्षकारों द्वारा अपने दावों/विवादों को वाद विवाद करने हेतु इस स्पष्टीकरण के साथ परिहार्य छोड़ दी जाती हैं कि सभी कानूनी याचिकाएं उचित मंचों के समक्ष पक्षकारों के लिए उपलब्ध होगी जिसे 22 नवंबर, 2012 के विवादित फैसले के तहत शिकायत के निवारण के लिए अपनाया जा सकता है, जो हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय है।

6. इस संदर्भ में, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी नारायण सिंह और सोम दत्त ने अस्थायी व्यादेश देने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन के साथ अनिवार्य निषेधाज्ञा हेतु एक सिविल वाद दायर किया था। अस्थायी अधिकार क्षेत्र के स्तर पर मामला प्रतिवादी के कहने पर दर्ज एक विशेष इजाजत याचिका में इस न्यायालय में गया जिसे राजस्व अधिकारियों को चार महीने में मामले का फैसला करने के निर्देश के साथ 23 जनवरी, 1992 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात्, 2 सितंबर, 1992 के आदेश द्वारा, यह अदालत संबंधित एस. एच. ओ. को निर्देश देती है की वह अपीलार्थी को कब्जा सौंप दें, और न्यायालय के आदेश के अनुसार यह प्रश्नगत विवादित भूमि अपीलार्थी के कब्जे में हैं।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राकेश द्विवेदी के प्रस्तुत करने का मुख्य बिंदु यह है कि इस न्यायालय द्वारा 2 सितंबर, 1992 को अपीलार्थियों को विवादित भूमि का कब्जा सौंपने हेतु पारित आदेश के अलावा, एस. डी. एम. द्वारा वर्तमान अपीलार्थियों को 18 जनवरी, 1984 को धारा 81 के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस से इसका समर्थन किया जा सकता है, जो इंगित करता है कि विवादित भूमि अपीलार्थियों के कब्जे में हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब मामन सिंह ने 9 मार्च, 1970 को भाई राम के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा भूमि बेच दी थी और उसका कब्जा उसे सौंप दिया था, तो उन्हें (मामन सिंह) लगातार बिक्री विलेख को निष्पादित करने का कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था और वह प्रतिवादीओं को विवादित भूमि का कब्जा नहीं सौंप सकते थे। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों को सौंपे गए कब्जे को बरकरार रखा गया है।

9. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के समग्र दृष्टिकोण को लेने के बाद, अधिनियम 1957 की धारा 507 (क) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर शहरीकरण की घोषणा के बाद भी, यह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त पक्षों के अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा। अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम की खंड 507 (ए) के अंतर्गत शहरीकरण की अधिसूचना जारी करने का सुझाव दे सकता है

जिसमें अधिनियम 1954 के प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा, अधिनियम 1954 की धारा 150 (3) विशेष रूप से उन परिणामों हेतु प्रावधान करती है जब अधिनियम, 1957 की धारा 507 के आधार पर पूरी गाँव सभा ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहेगी। गाँव सभा के विघटन और धारा 150 (3) के उपखंड (ई) का परिणाम विशेष रूप से कहता है कि इस अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू होंगे।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 एक ऐसा कानून है जो धारा 1 (2) के आधार पर भूमि सुधारों से संबंधित एक विशेष अधिनियम है जो पूरे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक फैला हुआ है। अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र इससे बाहर नहीं है। यह धारा 5 के दायरे में अवधि धारकों और भूमिधर के अधिकारों का निर्माण करता है और ऐसे अधिकारों के विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय के तहत, धारा सी भूमि के उपयोगकर्ता से संबंधित है और धारा डी भूमिधर द्वारा भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है और धारा ई हस्तांतरण से संबंधित है और धारा एफ विभाजन से संबंधित है। इस प्रकार, अधिनियम, 1954 भूमिधर और अन्य अवधि धारकों के अधिकारों से संबंधित एक विशेष संहिता है।

11. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक अधिनियम, 1957 का संबंध है, यह वह अधिनियम है जो दिल्ली नगर निगम से संबंधित है।

अधिनियम, 1957 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि यह क्षेत्र के शहरीकरण को अधिसूचित करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भूमिधर के कार्यकाल को विनियमित करने का इरादा रखता है। चूँकि अधिनियम, 1957 का उद्देश्य कार्यक्रम के संचालन को नियंत्रित करना नहीं है, इसलिए धारा 502 द्वारा यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि लागू अन्य कानूनों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

12. वास्तव में, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 अधिनियम, 1957 के खंड 507 (ए) के अंतर्गत शहरीकरण के बाद भी काम करना जारी रखता है और आगे प्रस्तुत करता है कि विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा वापसी निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने ओम प्रकाश अग्रवाल और अन्य बनाम बतरा बेहरा और अन्य¹ के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

13. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उमेद सिंह बनाम दिल्ली सरकार के रा.रा.क्षे और अन्य² मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अभिव्यक्त पिछले मतों पर ध्यान नहीं दिया है।

और यह कि उच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती खंडपीठ ने भी अधिनियम, 1957 और अधिनियम, 1954 की पद्धति पर विचार किया और अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत मौजूद पक्षों के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है और, दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा निर्णय में हस्तक्षेप समाप्त हो जाना की आवश्यकता है।

14. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नारायण सिंह और सोमदत्त ने भूमिधर मामन सिंह से 4 मई, 1989 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा क्रमशः 2 बीघा 18 बिस्वास और 2 बीघा जमीन खरीदी। जहाँ तक विवादित संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और हित का संबंध है, यह प्रतिवादीओं के पक्ष में निहित है। 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख पर भाई राम ने कभी सवाल नहीं उठाया है, इसको अपीलकर्ताओं द्वारा लगाये गए आरोप के बाद वाले बिक्री लेनदेन से असंतुष्ट व्यक्ति कहा जा सकता है। यहां तक कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गये अधिकार भी एक कमजोर अधिकार है और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस संबंध में, दीवानी मुकदमा जो उनके कहने पर दाखिल किया गया है, व्यावहारिक रूप से इसके सफल होने की संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान याचिका

लंबित है तथापि अपीलकर्ताओं को विचाराधीन विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है।

15. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 और अधिनियम, 1957 की योजना को देखते हुए, सामंजस्य करते हुए, दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में शासित होते हैं और एक बार जब अधिसूचना धारा 507 (ए) के तहत प्रकाशित हो जाती है, जिसमें भूमि को शहरीकृत घोषित किया जाता है, जो इस मामले में विवादित नहीं है, क्योंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्र के रूप में मौजूद नहीं है तो अधिनियम, 1954 के तहत लंबित दाखिल-खारिज कार्यवाही बंद हो जाती है और, इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तो अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात सभी दाखिल-खारिज कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

16. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है और विवादित निर्णय के अतिरिक्त, अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करने के जरूरी प्रश्न और प्रभाव को उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदु खुराना बनाम ग्राम सभा और अन्य³ मामले में पहले ही जांच की गई थी। जिसका निर्णय 26 मार्च, 2010 को लिया गया था और अधिनियम, 1954 और अधिनियम, 1957 की योजना की जांच समाप्त हो जाने के

बाद यह निर्णय लिया गया था कि एक बार जब अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकृत घोषित कर दिया जाता है, तो अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

17. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि दो अलग-अलग पीठों द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बाद के निर्णयों में इसका लगातार पालन किया जा रहा है और जब तक यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि अधिनियम, 1954 और अधिनियम, 1957 में बताई गई व्याख्या पूरी तरह से अनुचित और अस्थिर है, सामान्यतः इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

18. विद्वान् अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख के अनुसार, प्रश्नगत विवादित भूमि में अधिकार, स्वामित्व और हित रखने के बावजूद, जहां तक वर्तमान प्रतिवादियों का संबंध है, और दी गई परिस्थितियों में 31 मई, 1989 को एक स्तर पर उनका नाम दाखिल-खारिज किया जा रहा है, ताकि अपीलकर्ताओं के पास विवादित भूमि पर कब्जा रखने का कोई कानूनी अधिकार न हो, हालांकि प्रतिवादी के कहने पर मुकदमा दाखिल किया गया है और जो बताता है कि यह न्यायालय न्याय के हित में मुकदमे की बहुलता से बचने हेतु प्रतिवादी के पक्ष में कब्जा लौटने के लिए विचार कर सकता है।

19. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

20. तथ्यगत मैट्रिक्स जो रिकॉर्ड में आया है, दोनों पक्षों के बीच विवादित नहीं है। विचार हेतु उठाए गए विधि का प्रश्न यह है कि एक बार जब अधिनियम 1957 के तहत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो जाता है, तो उसके बाद अधिनियम, 1954 के प्रावधानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

21. हम अपने विचार हेतु उठाए गए प्रश्न की जांच करने के लिए अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों पर गौर करना चाहेंगे।

22. इस अधिनियम, 1954 को बिना बिचौलियों के किसान मालिकों का एक समान निकाय बनाने, दिल्ली में लागू किरायेदारी कानूनों के एकीकरण और उससे जुड़े अन्य मामलों हेतु प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

23. अधिनियम, 1954 की खंड 1 (2) का विस्तार पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है, लेकिन यह अधिनियम, 1954 की खंड 1 (2) (ए) में अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा अर्थात् ऐसा क्षेत्र जो नवंबर, 1956 के प्रथम दिन से पहले सुसंगत अधिनियमों के तहत किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया हो या किया जा सकता है।

24. अधिनियम, 1954 के प्रभाव और दायरे को समझने से पहले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित हो सकता है जो इस प्रकार हैं:

"1. इस अधिनियम को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन यहां लागू नहीं होगा।

(क) वे क्षेत्र जो नवंबर, 1956 के प्रथम दिन से पहले नगर पालिका या पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र, या छावनी (कैंटोनमेंट) अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत छावनी (कैंटोनमेंट) में शामिल है या किए जा सकते हैं।

3. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो...

(1) से (4).....

"(5) "दिल्ली नगर" का अर्थ उन क्षेत्रों से हैं जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से ठीक पहले दिल्ली नगर पालिका, सिविल स्टेशन अधिसूचित क्षेत्र, पश्चिमी दिल्ली नगर पालिका और किला अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं में शामिल थे;"

(6) से (12)....

(13) धारा 23 और 24 को छोड़कर, "भूमि" का अर्थ कृषि, बागवानी या मत्स्य पालन और मुर्गी पालन सहित पशुपालन और उससे संबंधित उद्देश्य के लिए धारित या अधिकृत की गई भूमि से है और इसमें शामिल हैं-

(क) उससे जुड़ी इमारतें,

(ख) गाँव की आबादी,

(ग) बगीचा हेतु भूमि,

(घ) गाँव के चरागाह के लिए भूमि या पानी से ढकी भूमि और सिंधारा उगाने और अन्य उत्पादन या नदी के तल की भूमि, और आकस्मिक या कभी-कभार खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि।

लेकिन शामिल नहीं है

दिल्ली शहर से सटे क्षेत्रों के इलाकों में इमारतों द्वारा कब्जा की गई भूमि, जिसे मुख्य आयुक्त आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अधिग्रहण के रूप में घोषित कर सकता है;

150 . (1) एवं (2)

(3) यदि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में परिभाषित पूरे गांव सभा क्षेत्र को उस अधिनियम की धारा 507 के अंतर्गत एक अधिसूचना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करना बंद कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र के लिए गठित *गाँव सभा* समाप्त हो जाएगी और इस तरह के विघटन पर,-

(क) गाँव सभा द्वारा उपयोग किए गए, आनंद लिए गए या उसके अधीन किये गए किसी भी प्रकार के सभी अधिकार के साथ, ऐसे विघटन से ठीक पहले गाँव सभा में निहित सभी चल और अचल संपत्तियां और गाँव सभा क्षेत्र निधि में रखे गए धन सहित उसमें

किसी भी प्रकृति और प्रकार के सभी हित, केंद्र सरकार में निहित होंगे;

(ख) ऐसे विघटन से ठीक पहले गाँव सभा द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले सभी कर्तव्यों, दायित्वों और देय देनदारियों, किए गए सभी अनुबंधों और किए जाने वाले सभी मामलों और चीजों को केंद्र सरकार के साथ या उसके लिए किया गया, या किये जाने वाले देय माना जाएगा ;

(ग) ऐसे विघटन से ठीक पहले *गाँव सभा* को देय सभी दरें, कर, शुल्क, किराया और अन्य शुल्क केंद्र सरकार को देय माने जाएंगे;

(घ) गाँव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वाद, अभियोजन और अन्य कानूनी कार्यवाही स्थापित की गई है या जो स्थापित होगी, उसे भारत संघ द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या स्थापित किया जा सकता है।

(ङ) इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे गाँव सभा क्षेत्र में भूमि के संबंध में लागू होंगे, जो केंद्रीय सरकार के खंड

(ए) में निहित भूमि नहीं हैं, इस संशोधन के अधीन रहते हुए कि गाँव सभा और गाँव पंचायत के संदर्भों को केंद्रीय सरकार के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा;

(च) धारा 1 की उपधारा (2) के खंड(ख) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 84, 85, 86क और 87 के प्रावधान और व्यक्तियों के निष्कासन से संबंधित इस अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान धारा (क) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में निहित भूमि के संबंध में इस संशोधन के अधीन लागू होगा कि गाँव सभा और गाँव पंचायत के संदर्भों को केंद्रीय सरकार के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।

(4) यदि गाँव सभा क्षेत्र का केवल एक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल हो जाना समाप्त हो जाता है तो उस क्षेत्र के लिए गठित गाँव सभा की क्षेत्राधिकार जैसा कि ऊपर कहा गया है उस भाग के संबंध में समाप्त हो जाएगी और ऐसे समाप्ति पर, उपधारा (3) के धारा (ए) से (एफ) के प्रावधान उस हिस्से पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि गाँव सभा का गठन केवल उस हिस्से के लिए किया गया था और भंग कर दिया गया था, उसे आकस्मिक और

परिणामी आदेशों के अधीन रहते हुए जो मुख्य आयुक्त करना आवश्यक समझे।

(5) यदि किसी गाँव सभा क्षेत्र का आकार कम हो जाता है तो उसके परिणामस्वरूप उसके किसी भाग को उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करना समाप्त कर दिया जायेगा और मुख्य आयुक्त की राय है कि गांव सभा क्षेत्र का आकार एक अलग गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में आने हेतु पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकता है कि ऐसा गाँव सभा क्षेत्र, अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, एक अलग गाँव सभा क्षेत्र नहीं रहेगा और उसके लिए गठित गाँव सभा भंग हो जाएगी और वह निर्देश दे सकती है कि उक्त क्षेत्र को एक या अधिक आस-पास के गाँव सभा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा, और उसके बाद दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 (1955 के दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 3 के प्रावधान होंगे, जहां तक लागू हो सके।"

25. ऊपर उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिनियम, 1954 में ऐसे क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि पहली बार में परिभाषित किया गया है जिसे नवंबर, 1956 के पहले दिन या

उससे पहले नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है। धारा 3 (13) के तहत परिभाषित 'भूमि' में प्रावधान है कि धारा 23 और 24 को छोड़कर, कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े उद्देश्य हेतु धारित या अधिकृत की गई भूमि जिसमें मत्स्य पालन और मुर्गी पालन शामिल है और इसमें अन्य श्रेणियां भी शामिल हैं जो भूमि का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही, इसमें दिल्ली शहर से सटे क्षेत्रों या बेल्टों में भवनों द्वारा अधिकृत की गई भूमि शामिल नहीं है।

26. 'दिल्ली शहर' को अधिनियम की धारा 3 (5) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि वे क्षेत्र जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से ठीक पहले दिल्ली नगर पालिका की सीमा में शामिल थे। दिल्ली शहर से सटे भवनों द्वारा कब्जा की गई भूमि का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से पहले आती है और अधिनियम, 1954 के अध्याय के तहत कार्यकाल धारक के तहत पक्षों के अधिकारों को तय करने के उद्देश्य हेतु भूमि नहीं है।

27. साथ ही, अधिनियम की धारा 150 (3), (4) और (5) इंगित करती है कि यदि अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना के आधार पर अधिनियम, 1957 में परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में गांव सभा क्षेत्र को शामिल करना समाप्त कर दिया जाता है, तो गाँव सभा विघटित हो जाएगी या यदि गाँव सभा क्षेत्र का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल होना समाप्त हो जाता है, जैसा कि पूर्ववत् कहा

गया है तो उस क्षेत्र हेतु गाँव सभा का अधिकार क्षेत्र उस हिस्से के संबंध में समाप्त हो जाता है और उस हिस्से के लिए विघटित हो जाता है या उस हद तक, उपर्युक्त के अनुसार एक भाग के ग्रामीण क्षेत्र में शामिल न होने के परिणामस्वरूप गाँव सभा का आकार कम हो जाता है।

28. आइए हम वर्तमान उद्देश्य हेतु अधिनियम, 1957 के सुसंगत प्रावधानों पर विचार करें जो इस प्रकार हैं:-

"2 (52)" "ग्रामीण क्षेत्र" का अर्थ दिल्ली के उन क्षेत्रों से हैं जो निगम की स्थापना से ठीक पहले पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 (1883 का पंजाब अधिनियम 20) के तहत स्थापित दिल्ली जिला बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं, लेकिन इसमें उनका ऐसा हिस्सा शामिल नहीं होगा जो धारा 507 के तहत एक अधिसूचना के आधार पर यहां परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल होने बंद हो सकते हैं

2 (61) "शहरी क्षेत्र" का अर्थ दिल्ली के उन क्षेत्रों से हैं जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं हैं;

502. अन्य कानूनों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए-इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम में शामिल किसी भी चीज को निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकरण या किसी नगरपालिका अधिकारी या अन्य नगरपालिका कर्मचारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून की अवहेलना को अधिकृत करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

507. ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान- इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निगम यह घोषणा कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भी हिस्सा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और ऐसी अधिसूचना के न होने पर वह हिस्सा शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा और इसका हिस्सा बनेगा।

(ख) सरकार के पूर्व अनुमोदन से , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निगम यह कर सकता है , -

(i) ग्रामीण क्षेत्रों या उसके किसी हिस्से को इस अधिनियम के ऐसे प्रावधानों से छूट दे सकता है जो वह उचित समझे।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में उन दरों से कम दरों पर उगाही कर, दर, शुल्क और अन्य शुल्क लगाता है जिन पर शहरी क्षेत्रों में ऐसे कर, दर, शुल्क और अन्य शुल्क लगाए जाते हैं या ऐसे क्षेत्रों या हिस्से को ऐसे किसी कर, दर, शुल्क या अन्य शुल्क से छूट देता है।"

(ग) एक निगम गाँव सभा को भुगतान करेगा-

(i) गाँव सभा क्षेत्र में जब भी वह कर लगाया जाता है, तो व्यवसाय, व्यापार, नियुक्ति और रोजगार पर कर की आय के बराबर राशि का भुगतान करेगा, और

(ii) उस क्षेत्र में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर की आय के ऐसे हिस्से के बराबर राशि जो निगम द्वारा

ऐसी आय से संचय की लागत में कटौती करने के बाद, समय-समय पर निर्धारित की जाए।

29. अधिनियम, 1957 को मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम के प्रशासन के लिए एक समान निकाय रखने हेतु अधिनियमित किया गया है, ताकि विभिन्न निकायों, स्थानीय प्राधिकरणों को समेकित किया जा सके, नगरपालिका मामलों की देखभाल की जा सके और बेहतर प्रशासन हेतु केंद्रीकरण किया जा सके और विभिन्न प्राधिकरणों के साथ-साथ जनता द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर किया जा सके।

30. धारा 2 (52) उन 'ग्रामीण क्षेत्रों' को परिभाषित करती है जो दर्शाते हैं कि दिल्ली का वह क्षेत्र जो निगम की स्थापना से ठीक पहले दिल्ली जिला बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर आता है, उसे ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा, लेकिन इसमें उसका ऐसा हिस्सा शामिल नहीं होगा जिसे धारा 507 के अंतर्गत अधिसूचना के आधार पर शहरीकृत घोषित किया जाता है और इसे 'ग्रामीण क्षेत्र' शब्द के तहत शामिल नहीं किया जाता है और धारा 2 (61) 'शहरी क्षेत्रों' को दिल्ली के उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं हैं।

31. इसे और सरल बनाने हेतु, एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 507 (ए) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की जाती है, जो ग्रामीण

क्षेत्रों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है, तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचना जारी होने पर उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और उसके बाद अधिसूचना के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा और इसका हिस्सा बनेगा। धारा 507 का उपखंड (बी) और (सी) अधिनियम, 1957 के सीमा और दायरे में आने वाले ऐसे क्षेत्रों हेतु छूट देने या कर लगाने की प्रकृति से संबंधित है।

32. साथ ही, धारा 502, जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अधिक जोर दिया है, केवल यह बताती है कि इस अधिनियम (अधिनियम 1957) का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस समय लागू किसी भी कानून की अवहेलना करता है और इस कारण से अधिनियम, 1954 के सीमा और दायरे की किसी भी तरह से अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

33. इस स्तर पर, यदि हम दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (इसके बाद इसे "डी. डी. ए. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) पर गौर करें, तो यह कहीं भी भूमि की प्रकृति में अंतर नहीं करता है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, जैसा भी मामला हो। डी. डी. ए. अधिनियम, 1957 को स्वीकृत योजना के अनुसार और उसके अधीनस्थ मामलों हेतु दिल्ली के विकास के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। यदि हम डी. डी. ए. अधिनियम की धारा 2 (ई) के अंतर्गत परिभाषित 'विकास' शब्द पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि जिस क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद धारा 12

के अंतर्गत विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, उसे अधिनियम के दायरे में एक विकास क्षेत्र माना जाएगा और यह भूमि के निपटान के उद्देश्य हेतु अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 2 (1) में 'भूमि' शब्द भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में है।

34. अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं को निम्नलिखित में पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"2 (ड)" "विकास क्षेत्र" का अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत विकास क्षेत्र घोषित किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं;"

2 (1) "भूमि" पद का अर्थ वही होगा जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 में दिया गया है।

12. विकास क्षेत्रों की घोषणा और उन क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भूमि का विकास-

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरंत बाद, केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु दिल्ली के किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी घोषणा का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को संदर्भित प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर या उसके भीतर अपना मत प्रस्तुत करने हेतु नहीं भेजा गया हो जैसे की केंद्रीय सरकार ने अनुमति दी है और इस तरह से निर्दिष्ट या अनुमति की अवधि समाप्त हो गई है।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के अतिरिक्त, प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में भूमि का कोई विकास नहीं करेगा या उन्हें समाप्त कर देगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी भी व्यक्ति या निकाय (सरकार के विभाग सहित) द्वारा किसी भी क्षेत्र में भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा, जब तक कि –

(i) जहां उस क्षेत्र के विकास क्षेत्र है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण से इस तरह के विकास हेतु लिखित अनुमति प्राप्त की गई है;

(ii) वह क्षेत्र जहां विकास क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र है, वहां विकास हेतु अनुमोदन या स्वीकृति संबंधित स्थानीय

प्राधिकरण या इस संबंध में सशक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकरण से लिखित रूप में प्राप्त की गई है, जो ऐसे प्राधिकरण को नियंत्रित करने वाली कानून द्वारा या उसके तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार या दिल्ली (भवन संचालन नियंत्रण) अधिनियम, 1955 (1955 का 53) के अंतर्गत किये गए विकास के लिए अनुमति देने से संबंधित प्रावधानों के अनुसार और उसके अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू जब तक ऐसे प्रावधान बनाये जाते हैं।

बशर्ते कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण [धारा 53क के प्रावधानों के अधीन रहते हुए] ऐसे क्षेत्र में अपने आवेदन में उन विनियमों का संशोधन कर सकता है।

(4) किसी भी क्षेत्र में किसी भी योजना के संचालन में आने के बाद उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा जब तक ऐसे विकास भी ऐसी योजनाओं के अनुसार न हो।

(5) उपधारा (3) और (4) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले सरकार के किसी भी विभाग या किसी

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई किसी भी भूमि का विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उन उप-धाराओं की आवश्यकताओं का पालन किए बिना पूरा किया जा सकता है।"

35. जहां तक डी. डी. ए. अधिनियम का संबंध है, यह केवल अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित स्वीकृत मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार दिल्ली के विकास के उद्देश्य हेतु है और इसके अधीनस्थ मामलों चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरीकृत जो अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों में शामिल विभिन्न उद्देश्य हेतु हो।

36. अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित हो जाने के बाद, हमारा विचार है कि एक बार अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद, अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उसकी अगली कड़ी में, अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लंबित कार्यवाहियां अवैध हो जाती हैं और अपना कानूनी महत्व खो देती हैं।

37. हम *श्रीमती इंदु खुराना* (पूर्व) मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार को मंजूरी देते हैं जिसका बाद में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2012 को दिए गए फैसले में पालन किया गया था।

38. जहां तक *ओम प्रकाश अग्रवाल और अन्य* (पूर्व) मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निर्भरता रखी है, पहली बार में, सुसंगत कानूनों के तहत ऐसी कोई अधिसूचना नहीं थी, जिसमें अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत तत्काल मामले में प्रकाशित भूमि को शहरीकृत घोषित किया गया था और विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई असहमति ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के सीमा और दायरे के संदर्भ में थी और सवाल यह था कि क्या सुधार अधिनियम का उस भूमि से कोई संबंध है जो ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत शहर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि सुधार अधिनियम के प्रावधान कृषि या अन्य उद्देश्यों के संबंध में किस हद तक लागू होंगे। यह न्यायालय बहुत सचेत था कि ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 73(सी) की सीमा और दायरे में शहरीकरण हेतु आरक्षित मामले में कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी, जो हमारे विचार में, अपीलार्थियों के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है।

39. जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के पहले फैसले के संदर्भ में की गई प्रस्तुति का संबंध है, जिसे *उमद सिंह* (पूर्व) के मामले में विवादित फैसले के तहत खण्ड पीठ द्वारा गौर नहीं किया गया है, सैद्धांतिक रूप से, हम *उमद सिंह* (पूर्व) मामले में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत

नहीं हैं, साथ ही, हम यह ध्यान देना चाहेंगे कि यह मामला 8 सितंबर, 1993 को जारी समेकन अधिसूचना के संदर्भ में था और समेकन और विखंडन रोकथाम अधिनियम, 1948 का प्रभाव क्या होगा, उस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1957 के सीमा और दायरे की जांच की।

40. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि प्रतिवादीओं ने 4 मई, 1989 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा मामन सिंह (अभिलिखित भूमिधर) से विवादित भूमि खरीदी थी और उसी समय 31 मई 1989 को दाखिल खारिज भी उनके नाम पर खोल दिया गया, बाद में, उन्हें विवादग्रस्त विवादित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वर्ष 1990 में एक दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

41. रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि कुछ दौर की मुकदमेबाजी के बाद, वित्तीय आयुक्त ने 10 फरवरी, 1995 के आदेश द्वारा दाखिल खारिज के आदेश को दरकिनार कर दिया, बाद में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के पास गया और 22 नवंबर, 2012 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब ग्रामीण क्षेत्र अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके शहरीकृत हो जाता है, तो यह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होता है।

42. जिस बात ने इस न्यायालय को आश्चर्य किया वह यह है कि 22 नवंबर, 2012 के उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को बरकरार रखने के बाद भी, यह प्रतिवादी को विवादित संपत्ति पर कब्जा करने हेतु आगे बढ़ने के लिए एक नया जीवन देता है, इस तथ्य के बावजूद कि 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख को मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया गया था, लेकिन वे अभी भी कब्जे से वंचित हैं और प्रतिवाद में अपीलार्थियों का प्रतिपक्ष यह है कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से विवादित भूमि उनके कब्जे में हैं। साथ ही, यह न्यायालय यह भी दर्ज कर सकता है कि मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा प्रतिवादीओं के पक्ष में निष्पादित किया गया 4 मई, 1989 को पंजीकृत बिक्री विलेख कभी भी चुनौती का विषय नहीं था और अदालत में ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

43. इस समय, यह हमें याद दिलाता है कि पिछले 32 वर्षों से लंबित विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रतिवादी के कहने पर दायर दीवानी मुकदमे ने अभी तक अपनी यात्रा शुरू नहीं की है और इसे ऐसे व्यक्ति के लिए मुकदमा में अन्याय का मज़ाक कहा जाता है जो स्वामित्व धारक होकर भी निर्विवाद रूप से अभी भी संपत्ति का आनंद लेने में असमर्थ है।

44. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत हमारी शक्ति का प्रयोग और पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करते हुए, हम

अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ही विवादित भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त करके इसका भौतिक कब्जा प्रतिवादी को सौंप दें। यदि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर कब्जा सौंपने में विफल रहते हैं, तो प्रतिवादी को संबंधित क्षेत्रीय न्यायिक दंडाधिकारी को आवेदन करने का अधिकार होगा और स्थानीय प्रशासन की सहायता से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद वे विवादित भूमि पर कब्जा करने हेतु आगे करवाई कर सकते हैं। 4 मई, 1989 को पंजीकृत बिक्री विलेख के संदर्भ में, जिसे मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा संबंधित प्रतिवादीओं के नाम पर निष्पादित किया गया है को यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसका कब्जा प्रतिवादीओं को सौंपना होगा। ।

45. उपरोक्त शर्तों में लंबित दीवानी मुकदमा का निपटान किया गया है।

46. हम तत्काल अपील में कोई सार नहीं पाते हैं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इसे खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाएगा।

.....न्या.,
(अजय रस्तोगी)

..... न्या.,

(सी.टी. रविकुमार)

..... न्या.,

(बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली

14 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।